Infraestructura de Servicios Blockchain de España

NOR1040 – Política de conflictos de interés

Proyecto	Autor
ISBE	finReg360
Fecha	**Colaboradores**
28.11.2025	Javier Ibañez GT Gobernanza

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Gobierno de España Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Comunidad de Madrid
ALASTRIA

Índice

1. Introducción, objetivos y alcance 2
1.1 Introducción 2
1.2 Objetivo 2
1.3 Alcance y sujetos obligados 3
2. Definiciones 4
3. Principios rectores de la política 6
4. Identificación y gestión de los conflictos de interés 7
5. Formación y sensibilización 10
6. Roles y responsabilidades 11
7. Canal ético y confidencialidad 12
8. Incumplimientos y medidas disciplinarias 13
9. Revisión y actualización 14
10. Entrada en vigor 15
11. Anexos 16

1. Introducción, objetivos y alcance

1.1 Introducción

La Infraestructura de Servicios Blockchain de España (ISBE) es un proyecto estratégico impulsado por la Comunidad de Madrid, ejecutado por Alastria, y financiado dentro del Programa de Redes Territoriales de Especialización Tecnológica, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE – Next Generation EU. Su objetivo es desplegar la primera red blockchain nacional, pública e interoperable, alineada con la European Blockchain Services Infrastructure (EBSI), para fomentar la digitalización, la innovación y la sostenibilidad en España (en adelante, la Red).

El funcionamiento de la Red implica la participación coordinada de entidades públicas, privadas y académicas que actúan como operadores, validadores, desarrolladores, proveedores tecnológicos y usuarios institucionales, dentro de un entorno de confianza, trazabilidad y gobernanza distribuida.

En este contexto, pueden surgir situaciones de conflicto de interés que afectan a los sujetos del ecosistema, entre otros los referidos al ejercicio de las funciones, cargos, responsabilidades o a la contraposición entre los intereses particulares de los participantes u otros sujetos relacionados con el ecosistema y los intereses colectivos de la Red o de sus usuarios finales.

La presente Política de Identificación y Gestión de Conflictos de Interés tiene por objeto prevenir, detectar, gestionar y, en su caso, mitigar el impacto negativo que dichos conflictos pueden causar a ISBE como Red y como ecosistema, previniendo y minimizando la pérdida de valor material y reputacional de la infraestructura; y garantizando, más allá del cumplimiento de normas imperativas, la independencia, transparencia, neutralidad y equidad en la actuación contractual y extracontractual de todos los agentes que integran la Red.

Asimismo, esta política se complementa naturalmente con lo dispuesto en el *NOR1030 - Código Ético* de ISBE, asegurando que los principios de buena gobernanza, integridad y responsabilidad se aplican a todas las actuaciones, en consonancia con los estándares de la normativa MiCA y las buenas prácticas europeas de cumplimiento ético y operativo en infraestructuras tecnológicas financiadas con fondos públicos.

1.2 Objetivo

El objetivo de esta política es establecer un marco homogéneo y transparente para la identificación, evaluación y gestión de los conflictos de interés —reales, potenciales o aparentes— que puedan surgir con ocasión de las relaciones, contractuales o no, mantenidas entre:

- Los distintos Participantes y otros agentes de la Red ISBE que actúan por cuenta de la Red o de intereses de la infraestructura.
- Entre ISBE y terceros, incluyendo proveedores, contratistas, asesores, entidades financiadoras o cualesquiera partes con las que la Red mantenga relaciones contractuales o institucionales.

- Entre ISBE y los distintos participantes de la Red ISBE.

El cumplimiento de esta política busca garantizar que ningún interés personal, económico o institucional interfiera en la toma de decisiones, ni comprometa los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia que rigen la actuación de ISBE y sus agentes y que se recogen en su Código Ético y demás políticas y procedimientos.

Esta política se integra en el marco de gobierno de ISBE, complementando las normas internas o autorregulaciones de la Red, así como las externas derivadas de la legislación aplicable, y las mejores prácticas de la industria DLT y los mercados.

1.3 Alcance y sujetos obligados

La presente política es de aplicación obligatoria a todos los agentes de ISBE definidos en la Memoria de gobierno o gobernanza, y en particular a los Sujetos Obligados definidos en el Código Ético de ISBE, en particular a:

- Las entidades públicas y privadas participantes, sus directivos y empleados que participen o tengan alguna función relacionada con la Red.
- Los operadores de nodos, validadores, administradores tecnológicos y desarrolladores.
- Los proveedores y contratistas (incluidos proveedores tecnológicos y de seguridad) y cualesquiera terceros que interactúen con ISBE mediante acuerdos de colaboración o servicios.
- Los miembros del consorcio, órganos de gobierno y equipos directivos vinculados a ISBE.

Estas obligaciones se extienden, especialmente, a cualquier persona o entidad que, por su relación contractual, técnica o institucional, tenga capacidad de influencia o decisión dentro de los órganos de la Red. En consecuencia, los Sujetos Obligados deberán garantizar que las obligaciones de esta política se extienden, cuando proceda, a los subcontratistas, colaboradores o proveedores que intervengan en nombre de ISBE o de cualquiera de las entidades participantes, incluyendo la obligación de comunicar posibles conflictos de interés derivados de dichas relaciones.

2. Definiciones

A efectos de la presente política se entiende por:

- Conflicto de interés: Toda situación en la que los intereses personales, profesionales, financieros o institucionales de una persona o entidad interfieren o pueden interferir con los intereses legítimos de ISBE, directamente o indirectamente a través de: (i) sus Participantes o miembros de la capa de participación que operan como validadores, tal como son definidos en la gobernanza de ISBE, en cuanto actores nodales con capacidad decisoria sobre la operativa técnica de la infraestructura; y (ii) otros agentes que obren por cuenta de ISBE en su operativa en el entorno del ecosistema de ISBE; y en particular, los miembros de la capa institucional: del Consejo General o asamblea, los del Órgano de Gestión y los Responsables de los Comités tal como se definen en la Memoria de Gobernanza de ISBE.

- Conflicto real: Situación de conflicto de interés ya concretada o materializada, que se da cuando el interés de ISBE queda comprometido o menoscabado actual, y no solo potencialmente, por su oposición o confrontación con un interés privado, cuya satisfacción afecta de forma directa e inmediata a ISBE, debido a la adopción por el agente en conflicto de una decisión o actuación u omisión concreta. Un conflicto de interés se habrá materializado como “real” cuando se haya generado sin haberse prevenido ni gestionado adecuadamente. Por ejemplo, cuando un Sujeto Obligado anteponga cualesquiera intereses personales o los de sus personas vinculadas personalmente o patrimonialmente o los intereses de terceros, a los intereses de ISBE en el curso de un proceso de toma de decisiones, de manera que cualquiera de aquellos resulte favorecido o beneficiado en detrimento de ISBE. También, cuando en el curso de un proceso de toma de decisiones dentro de los órganos y comités de ISBE de los que forme parte dichos intereses influyan negativamente, limiten, pospongan o posterguen de cualquier modo las decisiones o acciones de ISBE.

- Conflicto potencial: Situación producida cuando existe la previsión de riesgo o posibilidad razonable de que un interés privado pueda entrar en conflicto con los intereses de ISBE en el futuro.

- Conflicto aparente: Situación cuando, sin existir materialmente conflicto real, las circunstancias concurrentes generan o pueden generar la percepción de que un agente o sujeto obligado de ISBE se encuentra en posición conflictuada, al apreciarse en su conducta parcialidad o falta de objetividad.

- Agente: Persona vinculada o relacionada con ISBE por razón de su pertenencia o vinculación contractual o relación personal con el ecosistema.

- Sujetos Obligados: Todas las personas físicas o jurídicas sometidas al cumplimiento del Código Ético de ISBE.

- Confidencialidad**:** Deber de reserva y protección de toda la información relativa a ISBE o sus agentes, en el marco de la Política de Confidencialidad de ISBE. En el contexto de la presente

Política, la confidencialidad se refiere al deber de secreto y al uso reservado de la información relativa a los conflictos de interés, sus mecanismos de detección, prevención y evaluación, sus declaraciones o comunicaciones por sujetos conflictuados, y sus diferentes mecanismos de gestión. En este contexto, la información confidencial se debe tratar de forma que sólo pueda ser utilizada en beneficio de ISBE, para los fines relacionados con el cumplimiento de esta Política, y conforme a la normativa de protección de datos personales, guarda de secretos industriales y demás aplicable con carácter imperativo.

- Comité de Sostenibilidad y Talento: Órgano delegado del Consorcio ISBE encargado de la aplicación, seguimiento y supervisión de esta Política por delegación o mandato, en su caso, de los órganos primariamente competentes para su aplicación, la Comisión de Cumplimiento Regulatorio y en última instancia el Órgano de Gestión, así como los Responsables competentes en sus áreas competenciales.

- Comisión de Cumplimiento Regulatorio (CCRI): Órgano delegado del Consorcio encargado de la resolución, ejecución y aplicación de medidas mitigadoras, mecanismos solutorios y en su caso sanciones aplicables a los agentes de ISBE y Sujetos Obligados por esta Política.

3. Principios rectores de la política

La gestión de los conflictos de interés en ISBE se regirá por los siguientes principios:

- Independencia y deber de abstención de sujetos en conflicto: Las decisiones de los órganos y agentes de ISBE deberán adoptarse exclusivamente en función del interés de la Red y de sus fines institucionales. Los Sujetos Obligados y en general los miembros de las capas institucional y de participación deberán abstenerse de intervenir en la toma de decisiones que estén afectadas por un posible conflicto de interés en tanto no haya sido gestionado y que pueda perjudicar el interés de ISBE.

- Transparencia y deber de comunicación de conflictos: Toda situación susceptible de generar un conflicto deberá ser declarada, registrada y evaluada.

- Equidad y no discriminación: Las decisiones de los agentes del ecosistema deberán tomarse en condiciones de igualdad, evitando privilegios o trato desigual o desfavorable, tanto por comunicar conflictos de buena fe como al recusar a sujetos en conflicto.

- Proporcionalidad y eficiencia económica: Las medidas de gestión de conflictos deberán ser eficientes y adecuadas al nivel de riesgo y naturaleza del conflicto identificado.

- Trazabilidad: todas las actuaciones de identificación y resolución deberán quedar debidamente documentadas y auditables.

- Responsabilidad personal y deber de recusación: Cada participante o agente es responsable de identificar y comunicar posibles conflictos de interés en los que pueda verse implicado, tanto propios como de su entorno cercano.

- Confidencialidad: Toda la información relacionada con un conflicto de interés se tratará con la máxima reserva, garantizando la protección de los datos personales y evitando cualquier perjuicio reputacional injustificado.

4. Identificación y gestión de los conflictos de interés

1. **Detección**

Todo agente o Sujeto Obligado de ISBE, en particular los miembros o sujetos de la capa institucional y órganos de gobernanza, ha de detectar y alertar a sus superiores o al órgano competentes de ISBE de las posibles situaciones personales de conflictos de interés que observe relativas a su participación o intervención en el ecosistema, tanto si actúa por cuenta propia como por cuenta de personas vinculadas, y ya se trate de conflictos directos o indirectos, incluso potenciales padecidos por terceros relacionados.

2. **Deberes de comunicación declaración**

Todo agente de ISBE o Sujeto Obligado deberá, una vez identificado, y declarar cualquier posible conflicto de interés tan pronto como tenga conocimiento de su existencia.

Si reconoce, detecta o identifica cualquier conflicto padecido por tercero del ecosistema, debe igualmente comunicar al órgano competente o su superior.

La declaración o comunicación, tanto en caso de conflicto propio como de recusación de tercero, se formalizará por escrito mediante el Formulario de Declaración de Conflictos de Interés.

Las declaraciones deberán dirigirse al Comité de Cumplimiento y Regulación o directamente al Órgano de Gestión de ISBE, que podrá delegar sus funciones relativas a gestión de conflictos en la CCRI o en el Comité de Sostenibilidad y Talento, según su naturaleza y alcance. El Órgano de Gestión de ISBE mantendrá un Registro de Conflictos de Interés, que podrá gestionar el Comité de Sostenibilidad y Talento.

Las declaraciones de los sujetos conflictuados o que recusan conflictos de terceros podrán realizarse de forma voluntaria. Tendrán obligación de declarar las circunstancias relativas a conflictos potenciales, aunque sean conflictos aparentes, a requerimiento del CCRI, en el marco de auditorías internas o revisiones periódicas de cumplimiento.

Las declaraciones podrán realizarse también de forma confidencial a través del Canal Ético de ISBE, garantizando el anonimato cuando sea posible y la protección del declarante frente a represalias.

3. **Evaluación**

El Comité de Sostenibilidad y Talento evaluará en cada caso la situación de los sujetos conflictuados considerando entre otros factores:

- La naturaleza potencial o real, directa o indirecta, del conflicto,
- Su relevancia económica o institucional,
- Las funciones y naturaleza de la intervención de partes implicadas,

- El riesgo de influencia indebida o el perjuicio económico y reputacional para ISBE,
- El impacto potencial sobre el desarrollo profesional y la reputación de los sujetos conflictuados.

El Comité de Sostenibilidad y Talento emitirá un informe de valoración, clasificando el conflicto como real, potencial o aparente, y propondrá medidas oportunas de prevención si es potencial; y, si es real o actual, para la mitigación de su impacto adverso y para su resolución.

4. Medidas de mitigación

Una vez identificado el conflicto, la Comisión podrá proponer entre otras una o varias de las siguientes medidas:

- Separación o segmentación de funciones o responsabilidades, asegurando que la persona implicada no intervenga o continúe actuando en el proceso, operación o actividad en conflicto.
- Supervisión reforzada de la actuación o actividad conflictuada, si es de tracto sucesivo, a fin de vigilar y precaver daños ulteriores.
- Revocación de la decisión generadora de daño (firma de contrato, ejecución de obligaciones, plan de comunicación externa, entre otros), sin perjuicio de los derechos de terceros en caso de resolución contractual.
- Cese inmediato de la actividad conflictiva, con remoción de los efectos materiales que generan daño actual o potencial a ISBE.
- Cese temporal o definitivo de las personas conflictuadas, con eventual sustitución de sus funciones en el ecosistema.
- En el caso de Participantes, expulsión de la Red, cuando el conflicto no sea mitigable permaneciendo aquel en el ecosistema.

5. Mecanismos de solución

a) Recusación por sujetos obligados, miembros del ecosistema -en particular de la capa institucional en el ámbito de sus funciones- o Participantes de la red, según los supuestos.

b) Abstención voluntaria de operar, actuar o intervenir en procesos, contratos, actividades o acciones generadoras de daño al ecosistema o a la red. El deber de abstención es inherente al desempeño de funciones de gobernanza o institucionales, en particular, en toos los niveles de actividad.

c) Comunicación de conflicto para informe previo del Comité de Sostenibilidad y Talento y posterior resolución del CCRI, revisada por el Órgano de Gestión, sobre posible autorización de la actividad, si se probase la inocuidad del conflicto para ISEBE o su carácter aparente. En caso de conflicto real no cabe la autorización, salvo que el daño para ISBE sea mínimo o se entienda como desproporcionadamente inferior al derivado para el sujeto conflictuado si cesa en la actividad conflictiva.

Resolución final y documentación

La decisión final sobre la gestión del conflicto, incluidas las medidas mitigadoras y los mecanismos de solución, corresponderá al CCRI previo informe del Comité de Sostenibilidad y Talento que ésta elevará al CCRI inmediatamente después de su redacción. El CCRI podrá imponer medidas correctivas o disciplinarias a los miembros del ecosistema o sujetos obligados, con el visto bueno del Órgano de Gestión y sin perjuicio de la competencia de este para revocar o modificar la decisión. La propuesta de medidas será evacuada por el CCRI dentro de los quince días naturales siguientes a la recepción del informe, salvo que solicite actuaciones o pruebas adicionales a los conflictuados. Ratificada o modificada, en su caso, la decisión del CCRI por el Órgano de Gestión se ejecutará sin ulterior recurso.

6. Registro y seguimiento

Toda gestión y actividad de resolución y documentación de conflictos deberá quedar registrada, para constancia de las resoluciones adoptadas y de las medidas implementadas.

El Registro de Conflictos de Interés incluirá al menos los datos siguientes:

- Identificación del declarante y descripción del conflicto.
- Fecha de comunicación y evaluación.
- Clasificación del conflicto (real/potencial/aparente).
- Medidas de mitigación aplicadas.
- Mecanismos de solución adoptados.
- Estado de ejecución y cierre.

Este registro será conservado por el Comité de Sostenibilidad y Talento durante un período mínimo de cinco años y estará disponible para revisión por la CCRI, los órganos de gobierno de ISBE y las autoridades competentes o auditores externos cuando corresponda.

El Comité de Sostenibilidad y Talento elaborará un informe anual de seguimiento, que incluirá los indicadores clave de cumplimiento y eficacia de la política (número de conflictos declarados, evaluados, cerrados y reincidentes), proponiendo al Órgano de Gestión y direcciones competentes involucradas medidas de mejora o actualización del marco de control, prevención y gestión de conflictos.

5. Formación y sensibilización

ISBE promoverá acciones formativas para todos los Sujetos Obligados, centradas en el conocimiento y aplicación práctica de:

- Mecanismos de Identificación de conflictos de interés propios y de posiciones conflictivas en sus relaciones con otros miembros del ecosistema y con personas vinculadas.
- Buenas prácticas de gobernanza corporativa y de redes DLT, y mejores prácticas en materia de cultura corporativa sostenible y toma de decisiones éticas.
- Principios de integridad y transparencia informativa aplicables a entornos blockchain y proyectos con financiación pública.
- Cumplimiento de las obligaciones legales derivadas de la aplicación de normas imperativas, en particular GDPR, DMA/DSA, MiCA, AML -prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo-, buen gobierno corporativo, ciberseguridad y resiliencia operativa.

La participación en estas actividades formativas será obligatoria para los nuevos miembros y entidades adheridas a la Red ISBE y quedará registrada como parte de su proceso de incorporación. El Comité de Sostenibilidad y Talento revisará anualmente el contenido formativo para incorporar las mejores prácticas y lecciones aprendidas derivadas de la gestión de conflictos reales o potenciales.

El cumplimiento de esta Política será parte del proceso de adhesión y onboarding de los participantes a la Red.

6. Roles y responsabilidades

Comité de Cumplimiento y Regulación de ISBE (CCRI):

- Aprueba esta política y sus modificaciones.
- Supervisa su aplicación a través de los informes periódicos u otros que le remite el Comité de Sostenibilidad y Talento, en particular para recabar su criterio sobre valoración de existencia, categoría o solución óptima de concretos conflictos.
- Adopta las medidas disciplinarias o correctivas cuando corresponda, sin perjuicio de las competencias generales del Órgano de Gestión de ISBE.

Comité de Sostenibilidad y Talento:

- Gestiona el Registro de Conflictos de Interés y el Canal Ético.
- Evalúa las declaraciones de conflicto y propone medidas de mitigación o resolución.
- Elabora el informe anual de seguimiento y revisión de la política.
- Coordina las actividades de formación y sensibilización.

Sujetos Obligados y agentes del ecosistema:

- Deben declarar de forma inmediata cualquier conflicto real, potencial o aparente del que tengan conocimiento, propio o de terceros.
- Colaboran con el Comité de Sostenibilidad y Talento aportando información completa y veraz cuando sean requeridos al efecto, por ella o por la CCRI.
- Se abstendrán de intervenir en cualquier decisión o actuación potencialmente conflictuada mientras el conflicto no haya sido resuelto, tanto en caso de detección propia del conflicto como en caso de recusación por cualquier miembro del ecosistema, en particular por el Comité de Sostenibilidad y Talento o la CCRI.

7. Canal ético y confidencialidad

ISBE dispondrá de un Canal Ético como mecanismo seguro, confidencial y accesible para comunicar posibles conflictos de interés o incumplimientos de esta política.

Las comunicaciones podrán realizarse de forma identificada o anónima y serán gestionadas por el Comité de Sostenibilidad y Talento conforme a los principios de confidencialidad, protección de datos y ausencia de represalias.

El Canal Ético podrá utilizarse igualmente para plantear consultas sobre la interpretación o aplicación de esta política.

Toda la información tratada en el marco de este canal tendrá carácter reservado y será conservada únicamente durante el tiempo necesario para la resolución del caso y cumplimiento de las obligaciones legales aplicables.

8. Incumplimientos y medidas disciplinarias

El incumplimiento de las obligaciones derivadas de esta política podrá dar lugar a la adopción de medidas correctivas o disciplinarias, en función de la gravedad del caso, que podrán incluir:

- Advertencia o requerimiento de subsanación,
- Suspensión temporal de funciones o participación en la Red,
- Rescisión de contratos o convenios de colaboración,
- Exclusión del participante de la Red ISBE, y
- Comunicación a las autoridades competentes cuando proceda.

En todos los casos, la decisión será adoptada por el CCRI, previa instrucción del expediente por el Comité de Sostenibilidad y Talento y garantizando el derecho de audiencia del afectado.

9. Revisión y actualización

Esta política será revisada al menos cada dos años, o antes si se producen modificaciones normativas, tecnológicas o institucionales relevantes.

La revisión corresponderá al Comité de Sostenibilidad y Talento, con aprobación final del CCRI y visto bueno del Órgano de Gestión de ISBE.

La versión actualizada será publicada en el Portal de Gobierno ISBE y comunicada a todos los participantes de la Red.

10. Entrada en vigor

La presente política entra en vigor en la fecha de su aprobación y será de obligado cumplimiento para todas las entidades, operadores y usuarios con acceso permisionado a la Red.

11. Anexos

No aplica.